



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

התובעת:

מטאור סרביס גרופ בע"מ

באמצעות ב"כ: עו"ד אבישי ריינמן
דיין משה 16, פתח תקווה
טל': 03-9224452 פקס: 03-9224451

נגד

נטע חניונים בע"מ

באמצעות ב"כ: עו"ד אלמקייס אילן
הארבעה 8, תל אביב - יפו
טל': 0528908005 פקס: 036966283

**הנתבעת:
(והמודיעה לצד
שלישי)**

**בתיק:
6/335/2021**

נגד

1. מיתב תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

באמצעות ב"כ: עו"ד שמואל שמר
המלאכה 16, ראש העין
טל': 03-9242030 פקס: 03-9242040

**המשיבים לצד
שלישי**

2. עיריית פתח תקווה

באמצעות ב"כ: עו"ד גבי חלפון
ממשרד עו"ד פריש שפרבר ריינהרץ ושות'
מוטה גור 9, פתח תקווה
טל': 03-9239010 פקס: 03-9239015

פסק דין

לפניי תביעה למתן סעד כספי לחיוב הנתבעת בגין חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף לשנים 2017-2018 וכן הודעת צד שלישי ששלחה הנתבעת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

העובדות הדרושות בתמצית

1. עניינה של תביעה בבית המשותף ברחוב חובבי ציון 46 פתח תקווה, המוכר כחלקה 52 בגוש 6380, הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים אך הוא ראוי להירשם ככזה (להלן – **"הבית המשותף"**).
2. הבית המשותף הוא קניון המוכר כ – "קניון לב העיר" הכולל בתוכו חניות תת קרקעיות. כמו כן, לבית המשותף אין תקנון מוסכם ועל כן יחולו עליו הוראותיו של התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – **"חוק המקרקעין"**).
3. התובעת, מטאור סרביס גרופ בע"מ (להלן – **"התובעת"**) היא חברה פרטית העוסקת במתן שירותי ניקיון לחברות ועסקים ומשמשת בין היתר כחברת ניהול בקניון "לב העיר" בפתח תקווה.
4. הנתבעת, נטע חניונים בע"מ (להלן – **"הנתבעת"**) היא שוכרת של חלק משטח החניונים בקניון לב העיר פתח תקווה מחברת "סאל אור חברה לבניין בע"מ" (להלן – **"חברת סאל אור"**), הבעלים הרשומה.
5. הצדדים השלישיים הם "מיתב, תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ" (להלן – **"צד ג' 1 או "מיתב"**) ועיריית פתח תקווה (להלן – **"צד ג' 2 או "העירייה"**). שניהם לטענת הנתבעת, אחראים לתקינות צנרת המים והביוב של המערכות הציבוריות אשר עוברות בבניין בשטח החניון או מעליו. צד ג' 1 ו-צד ג' 2 יקראו יחד הצדדים השלישיים (להלן – **"הצדדים השלישיים"**).
6. בתאריך 13.1.2021 ניתנה החלטתה של כבוד סגנית הנשיאה, השופטת שלהבת קמיר וייס, לפיה התיק יועבר לטיפול המפקח על רישום מקרקעין, וזאת בהתאם לסעיף 79 (א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן – **"חוק בתי המשפט"**).

תמצית טענות התובעת בכתב התביעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. בתאריך 21.10.2015, נחתם הסכם שירותי ניהול ואחזקה לקניון בין התובעת לבין ועד הבית (הסכם הניהול צורף כנספח ב' לכתב התביעה). בהתאם לטבלת שטחים וחיובים, לפי החלטת ועד הבית, על הנתבעת לשלם לתובעת דמי ניהול חודשיים בסך כולל של 5,000 ₪.

8. בתאריך 1.11.2016 הנפיקה התובעת לנתבעת חשבון חיוב בגין שירותי הניהול והאחזקה לחודשים ינואר – דצמבר 2017, בסך כולל של 70,200 ₪ כולל מע"מ. ובתאריך 14.12.2017 הנפיקה התובעת לנתבעת חשבון חיוב בגין שירותי הניהול והאחזקה לחודשים ינואר – דצמבר 2018, בסך כולל של 70,200 ₪ כולל מע"מ.

9. חלק מתשלומים אלו שולמו ונכון לתאריך הגשת התביעה חובה של הנתבעת עומד על 85,300 ₪. בתאריך 20.6.2018 נשלח לנתבעת מכתב התראה בגין החוב, אך הנתבעת בחרה להתעלם ולא לשלם את חובה.

10. בין הצדדים התנהל הליך משפטי בעבר (תא"מ 42323-03-14), אשר במסגרתו בתאריך 23.2.2016, ניתן פסק דין המחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את חובה (להלן "פסק הדין בהליך הקודם").

11. לפיכך, יש לחייב את הנתבעת בסכום התביעה בסך כולל של 85,300 ₪ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית בסך של 5,544 ₪, ובסך הכל בסכום של 90,844 ₪ ולו יש להוסיף הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

תמצית טענות הנתבעת בכתב ההגנה

12. התובעת לא טרחה לצרף טבלה של הוצאות הניהול – כמה הוצאות ניהול יש לה בחודש כדי לבחון את נכונות הסכום המופרז הנדרש על ידה. ודי בכך כדי לדחות את התביעה על הסף.

13. התובעת גרמה לנתבעת נזקים רבים בשל רשלנותה, וכן הנתבעת תטען להודעת קיזוז עד למלוא סכום התביעה בסך 90,844 ₪.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. התובעת הפרה את חובתה כחברת ניהול ולא דאגה לטפל בבעיות הצנרת שגרמה לסתימות חוזרות ונשנות בבית, מחדלים אלו גרמו לנתבעת ולהכנסותיה נזק רב.
15. במהלך שלוש השנים האחרונות פנתה הנתבעת לתובעת עשרות פעמים בבקשה לתקן את בעיות הביוב בחניון לרבות באמצעות מר רוני נח מטעמה. משלא נענו פניותיה המשיך להיגרם לה נזק של אובדן הכנסות, כאמור, החניון נשאר מוצף בביוב מסריח. התובעת טענה כי הטיפול בתקלת הביוב יבוצע לאחר סגירת החוב כלפיה וכך התובעת בעצם סירבה למלא אחר תפקידה כחברת ניהול וגרמה נזק רב לנתבעת.
16. בתאריך 26.1.2020, שלחה הנתבעת לתובעת מכתב התראה בטרם הגשת תביעה בגין מחדלה בטיפול בנזקי הגשמים, אולם התובעת לא טרחה להשיב לפניה זו. בעבר התובעת הייתה שולחת נציגים מטעמה אשר היו פותחים סתימות בצנרת ופותרים את הבעיה ואילו בשנה זו הנציגים לא הופיעו והנתבעת נאלצת להתמודד עם בעיות אלו לבדה.
17. לכתב ההגנה מצורפות שתי חשבוניות בגין עבודות שביצעה הנתבעת. לטענת הנתבעת עלות הנזקים המוערכת בגין מחדלי התובעת עומדים על סך של 100,000 ₪.
18. הוראות "הסכם המכר" המקורי הוגבל בדמי הניהול החודשיים לסך קבוע של 250 דולר בצירוף מע"מ, סכום שניתן לשינוי רק בהסכמה בכתב בין חברת הניהול לרוכשת, לפיכך תמוהה דרישת התובעת ל – 5,000 ₪ בחודש.
19. לפיכך, יש לדחות את התביעה ולחייב את התובעת בתשלום הוצאות משפט לרבות שכר טרחת עורך דין או לחילופין לדחות את התביעה לאחר קבלת טענת הקיזוז של הנתבעת בתיק.

ההודעה לצדדים שלישיים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. כאמור, הנתבעת הגישה הודעה לצדדים שלישיים, מיתב והעירייה. לטענת הנתבעת, הצדדים השלישיים אחראים לתקינות מערכת המים והביוב של המערכת הציבורית המגיעה אל הבניין והעוברת בשטח החניון או מעליו. הצדדים השלישיים לא טיפלו בליקויים ובסתימות הגורמים לנזילות קשות וזרימה של מי ביוב לשטח החניון באופן הגורם לנזקים תברואתיים קשים והצפות. הצדדים השלישיים הפרו את חובותיהם ולא טיפלו בתקלות החוזרות.

21. הצדדים השלישיים השתמשו בשסתום "אל חוזר" באופן שמונע ממים להתפנות לאזור הכביש ובימים גשומים מי הגשמים מנותבים מהכביש אל החניון, בעבר צדדי ג' היו שולחים נציגים מטעמם שהיו מטפלים בבעיה אך בשנת 2020 לא הגיעו הנציגים לבצע את העבודות והנתבעת נאצלה להתמודד עם זה בעצמה ועל חשבונה.

22. לפיכך, יש לחייב את הצדדים השלישיים, יחד ולחוד בפיצוי הנתבעת אם תחויב לזכות התובעת בתביעה דנן. כמו כן, יש להשית על הצדדים השלישיים את הוצאות ההליך המשפטי לרבות שכר טרחת עורך דין.

תמצית טענות צד ג' 1 בכתב ההגנה

23. מיתב אינה "מבטחת על" על כל בעיות הביוב שיש לנתבעת בתחום רכושה הפרטי והיא אף מנועה מטיפול בתחום הנתבעת.

24. אין כל קשר בין צד ג' 1 לבין הסכסוך העסקי לבין התובעת והנתבעת והטענות שהועלו חסרות בסיס עובדתי ואינן קיימות במציאות.

25. מיתב מנועה על פי דין מפעולה בתחום הפרט וככל שהיה בעבר הרחוק סיוע כזה הוא נעשה מלפנים לשורת הדין ואין למיתב כל מחויבות בנושא כלפי הנתבעת.

26. האחריות למניעת הצפות בנכס היא על הנתבעת ומשלא פעלה אין לה להלין אלא על עצמה. מיתב לא הייתה מעורבת בהתקנת שסתומי על חזור. לפיכך, יש לדחות את התביעה ואת ההודעה לצד שלישי ולחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות ושכר טרחת עורך דין.

תמצית טענות צד ג' 2 בכתב ההגנה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. אין בטענות הנתבעת כדי להקים עילת תביעה או יריבות בין השולחת ההודעה לעירייה ולפיכך דינה של הודעת צד ג' להידחות על הסף.

28. שטח החניון הוא שטח פרטי שאינו מצוי באחריות או בשליטת או בתחזוקת העירייה ולפיכך אין כל בסיס עובדתי ומשפטי לטענות הנתבעת. מעבר לכך, לא ברור כיצד טענות התובעת לאי תשלום דמי ניהול מכוח הסכם בין התובעת לנתבעת יכולה להקים עילת שיפוי כלפי העירייה.

29. גם אם יוכח כי מדובר במערכת ביוב אשר מצויה בשטח ציבורי, במסגרת הוראות חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א – 2001 הועברו לתאגיד המים העירוני כל סמכויותיה וחובותיה של הנתבעת בנוגע למשק הביוב והמים ברחבי העיר ומשכך אינן מצויות תחת תחום אחריותה של צד ג' 2.

30. לפיכך, המפקח על רישום מקרקעין מתבקש לדחות את ההודעה כלפי צד ג' 2 ולחייב את הנתבעת בהוצאות משפט לרבות שכר טרחת עורך דין.

מהלך הדיון

31. בתאריך 28.11.2021 התקיים דיון במעמד הצדדים להליך כולל הצדדים השלישיים. (להלן – "הדיון"). בסופו של הדיון נקבע ההליך להוכחות. כמו כן, נקבעו תאריכים להגשת תיקי מוצגים ותמצית עדות עדיהם מטעם הצדדים.

32. בתאריך 12.9.2022 התקיים דיון הוכחות במעמד הצדדים להליך (להלן – "דיון ההוכחות"). במסגרת דיון ההוכחות נחקרו עדי הצדדים בחקירה ראשית ונגדית ובסופו בהתאם לתקנה 74 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן – "התקנות") נשמעו סיכומי הצדדים בעל פה. אביא להלן את עיקרי טענות הצדדים בסיכומיהם.

תמצית טענות התובעת בסיכומיה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

33. טענות הנתבעת הן מסוג הודאה והדחה שעקרן טענות קיזוז וטענות שכבר הוכרעו בהליך הקודם ולפיהן דמי ניהול אינם תואמים את דמי הניהול שסוכמו איתם 30 שנה קודם לכן.

34. למרות ניסיונות הנתבעת להרחבת חזית, פסק הדין בהליך הקודם סותר את טענות הנתבעת ובו יש קביעה כי האסיפה התקיימה כדין, לפיכך קיים השתק פלוגתא ביחס להסכם משנת 92 וביחס לתעריפים אשר נקבעו בו.

35. בעניין טענת הקיזוז אין כל קשר בין טענת הקיזוז לעניין הביוב או ההצפות. העד שבאמצעותו הוגשו החשבוניות, שאינן קשורות לשנות החוב הנטענות, לא ידע להסביר אותן ולא הכיר את הסכומים. חלק מתשובותיו של העד בעדותו לא היו קשורות לשאלה וחלקן היו עדות מפי שמועה.

36. טענת הקיזוז ובוודאי בסכום של כ - 100 אלף ₪ לא יכולה לבוא באופן זה, כלומר על סמך הערכה גסה, ללא ראיות וללא עדות ישירה של אותו אדם שיכול להציג את העדות. כמו כן אין כל פנייה בכתב על נזקים בתקופה הרלוונטית לתביעה.

37. הנתבעת לא הסבירה מדוע ב-2017 לא שילמה דמי ניהול, המסמכים עליהם נסמכת הנתבעת סכומם לא יותר מאלפי שקלים בודדים.

38. טענות הנתבעת בקשר לליקויים בבית המשותף, מתייחסות לבניין ליד ולא לבית המשותף מושא ההליך. מה עוד שעד הנתבעת לא ידע לאמוד את הנזקים שלטענתה נגרמו לה.

39. עדות מנהל הנתבעת היא עדות יחד של בעל דין ואין לה כל חיזוק כלשהו. לאור האמור יש לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעת בהוצאות ובשכר טרחת עורכי דין.

תמצית טענות הנתבעת בסיכומיה

40. סכום דמי הניהול שאותו ניתן לגבות בגין החניון הוא 250 דולר, כך הוסכם ברכישת החניון מבעליו בהסכם המכר. סכום זה מחייב את חברת הניהול, הבעלים ומפעילי החניון (הנתבעת). בהתאם לחוזה המכר אי אפשר לשנות את הוראות אלה אלא בכתב.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. התובעת לא הוכיחה שניתנה החלטה כדי לשנות את תעריף דמי הניהול ובנוסף לא הציגה זימון לאסיפה או כל החלטה בעניין ובטח שלא הציגה הסכם בכתב כפי שדורש הסכם המכר. התובעת מפנה לפסק הדין בהליך הקודם שקובע בסעיף 9 כי טענה לגבי קביעה שלא כדין של תעריפים שנקבעו, מקומה בפניה למפקח על בתיים משותפים. לפיכך, על המפקח לקבוע את התעריף ל - 1,000 ₪ בחודש ולא פי 5 כפי שדורשת התובעת, בניגוד לדין, מה עוד שלא התקיימה כל אסיפת בעלי דירות המאשרת את השינוי הנטען.
42. בתאריך 25.1.2020 שלחה הנתבעת מכתב לתובעת בהתייחס לכך שהיא מתנערת מאחריותה כחברת ניהול וכמו כן הפנתה גם להסכם עם חברת הניהול. התובעת הפרה את חובותיה הכלולים בסכם זה, סעיף 11.1 מחייב אותה לפתוח סתימות תוך 24 שעות ממועד פתיחת התקלה וסעיף 17.1 קובע כי חברת הניהול לא תתנער ממתן שירותי תחזוקה ותיקונים וככל שקיימים קשיי גביה הם מחויבים לתת את השירות. מר רומן העיד כי לא נתן את שירותים אלו מכיוון שלא קיבל את דמי הניהול. לפיכך, התובעת גרמה להמשך נזקים במכוון וכאמצעי לחץ לחייב את הנתבעת בסכומים שבהם היא כופרת.
43. צורפו קבלות חלקיות שאותרו בגין נזקי החניון בסך 10,084 ₪ אותם יש לשערך ממאי 2019 ומספטמבר 2019 עם הצמדה וריבית, ראיות אלו קיבלו תמיכה גם מעד צד ג' 2 שאמר שראה את ההצפות והעיד שהרבה מינויים הפסיקו להחנות את רכבם בחניון עקב ההצפות ואף העיד כי שליש מהחניון נסגר לפרקים בגלל ההצפות.
44. עד שהייתה אמורה להעיד התובעת (יצחק חלפון), לא התייצב לעדותו, ומשכך הדבר פועל לרעתה.
45. הצדדים השלישיים לא הוכיחו שהצנרת אשר עוברת בחניון לא שייכת לעירייה או שהיא לא צנרת ראשית כאשר אפשר היה להוכיח זאת באמצעות צירוף תכניות ביוב שהעיד העיד שהיא קיימת תחת ידו אך לא הגיע עמה לדיון ההוכחות.
46. בנסיבות אלה יש לקבל את טענת הקיזוז וככל שבית המשפט לא יקבל את טענת הקיזוז יש להשית את החיוב על הצדדים השלישיים. כמו כן, יש לחייב את התובעת בהוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין, גם ביחס לצדדי ג'.

תמצית טענות סיכומי צד ג' 1 (מיתב)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

47. מדובר בסכסוך עסקי כך שלצדדים השלישיים אין כל קשר לכך.
48. הנתבעת כשלה בחובת ההוכחה, לא הביאה חוות דעת מומחה, ולא הביאה אפילו הוכחה לעניין גבול הבניין והצינור העירוני. לא צד ג' צריך להוכיח את אלו, אלא הנתבעת.
49. לצד ג' 1 אסור על פי חוק לעבוד בתחום הפרט, וזאת בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א – 2001, חוק הרשויות המקומיות ופקודת העיריות. מעבר לכך עדות מנכל הנתבעת היא עדות שמיעה ואין שום דבר שהעד העיד מידיעה אישית.
50. אי הבהירות שיצרה הנתבעת בין הצנרת המקומית והפניות שלה לתובעת לבין ההודעה לצד ג' פועלות לרעתה, שכן היא צריכה לציין בדיוק את מקור ההצפה והנזק. לא הייתה שום הוכחה שההצפות הגיעו ממערכת הביוב העירונית. כמו כן, נראה כי הייתה הטעיה של כל הצדדים, הבעלים של המבנה ושוכרת החניות הן חברות שלובות ולכן נמנעו מלתבוע את הבעלים של החניון שיטפל בבעיות האחזקה.
51. בנסיבות אלה אין שום עילת תביעה נגד צד ג' 1 ולפיכך, יש לדחות את ההודעה לצדדים שלישיים ולחייב את הנתבעת בהוצאות.

תמצית טענות סיכומי צד ג' 2 (העירייה)

52. מדובר בסכסוך עסקי כך שלצדדים השלישיים אין כל קשר לכך.
53. שטח החניון על כל מערכתיו הוא שטח פרטי אשר אינו מצוי באחריות או בתחזוקת צד ג' 2 ולפיכך אין כל אחריות לצנרת המים הזו על עיריית פתח תקווה.
54. בהמשך לטענת צד ג' 1, נראה כי הבעלים של המבנה ושוכרת החניות הן חברות שלובות ולכן נמנעו לתבוע את הבעלים של החניון שיטפל בבעיות האחזקה.
55. הנתבעת לא הצליחה להצביע על מועד ספציפי של ליקוי במערכת הניקוז העירונית והעלתה את טענותיה ללא כל ביסוס. כמו כן, נראה כי מדובר בטענות הקשורות לתחזוקה לקויה של החניון ואין להן כל קשר לעירייה. הנתבעת לא הציגה חוות דעת שיש בה להוכיח את טענותיה כלפי צד ג' 2.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

56. לפיכך, יש לדחות את הודעת צד ג' לחייב את הנתבעת – שולחת ההודעה בהוצאות ההליך בגין ניהול הליך סרק.

דיון והכרעה

57. תחילה אציין כי הסמכות של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים בין בעלי דירות מצויה בסעיף 72 לחוק המקרקעין. הצדדים שלפניי אינם עומדים בתנאי הסעיף, כאמור הנתבעת אינה "בעלים של דירה" אלא שוכרת. עם זאת, משהועבר אלי התיק מבית משפט השלום, ובהתאם ללשונו הברורה של סעיף 79(ב) לחוק בתי המשפט, המורה כי **"בית המשפט או בית הדין שאליו הועבר ענין כאמור, לא יעבירו עוד"**, רוכש אני סמכות עניינית לדון בהליך.

58. עוד אציין כי לא עלתה כל טענה (לא על ידי הנתבעת ולא על ידי הצדדים השלישיים) בדבר מעמדה של התובעת להגיש את התביעה כ"מתחזק", כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין, כך שבהעדר מחלוקת, נקודת המוצא היא, שלתובעת יש מעמד של מתחזק מכוחו היא רשאית להגיש את התביעה (ראו והשוו (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 145/17 **ניסים ביטון נ' נכסי מלכת שבא אילת** (נבו 05.09.2021)).

חל השתק פלוגתא בכל הקשור לגובה דמי הניהול

59. לטענת התובעת, את חוב הנתבעת יש לחשב לפי סכום של 5,000 ש"ח לחודש. מנגד, לשיטת הנתבעת, דמי הניהול שגויים ומנוגדים לחוזה המכר עליו חתמה ובהתאם לו, עליה לשלם דמי ניהול בסך 250 דולר, כ – 1,000 ₪ לחודש בלבד (הסכם המכר צורף כנספח ב' לכתב ההגנה). לטענת התובעת, נושא גובה דמי הניהול הוכרע כבר במסגרת פסק הדין בהליך הקודם, שאין מחלוקת שהוא פסק דין חלוט שלא הוגש עליו ערעור.

60. כפי שכבר כתבתי בעבר [ראו והשוו (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקאות 90-94 (נבו 10.08.2021); (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 253/22 **נציגות הבית המשותף מרחוב מיכל לייב כץ 68 פ"ת נ' קסטוריאנו מזל**, בפסקאות 25-27 (נבו 29.12.2022)], הכלל בדבר מעשה בית דין מקים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מחסום דיוני, השתק, לפני בעלי דין המונע כל התדיינות נוספת ביניהם בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי.

61. כלל זה מושתת על עקרון סופיות הדיון שההצדקה לו בשני שיקולים עיקריים. האחד, אינטרס הציבור ב"הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו". השני, עניינו באינטרסים של בעלי הדין עצמם "למנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין" (ע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ - משכן נ' נגר, פסקה 14 (נבו 19.2.2009); ע"א 642/21 פרידה ורקשטל נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, בפסקה 9 והאסמכתאות שם (נבו 29.06.2022); נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך האזרחי (תשנ"א-1991), 12-15 (להלן - "זלצמן")).

62. לכלל בדבר מעשה בית דין שני ענפים. האחד, 'השתק עילה' המושתת על עקרון מיצוי עילת התביעה, לפיו קם מחסום דיוני לפני תובע המבקש להגיש תביעה בעילת תביעה זהה שנדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך בפסק דין סופי. השני, 'השתק פלוגתא' המקים מחסום דיוני לבעל דין המבקש לשוב ולהתדיין בשאלה עובדתית שנדונה והוכרעה בפסק דין סופי (ע"א 735/07 צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי טפחות, פסקאות 23-25 לפסק הדין (נבו 5.1.2011)).

63. אשר לכלל בדבר השתק פלוגתא, הטיבה לבטא זאת המלומדת זלצמן בספרה לאמור: "פסק דין תקף וסופי, שניתן לגופו של עניין, מעניק לנתבע חסינות מפני תביעה נוספת של התובע בגין אותה עילת תביעה שהיוותה יסוד להתדיינות נושא פסק הדין. בין שזכה התובע בפסק הדין ובין שנדחתה תביעתו, שם פסק הדין קץ להתדיינות בעלי הדין בגין אותה עילה. העילה המקורית היא 'עילה פסוקה' וההשתק שקם מכוחו של הפסק הוא 'השתק עילה'. לעניין זה אף אין נפקא מינה אם בתובענה השניה מבקש התובע לתבוע אותו סעד או סעד שלא תבע, או אם מעלה התובע למחלוקת אותן פלוגתאות שנדונו בתובענה הראשונה או נסמך הוא על אותן תיאוריות משפטיות או הוכחות עובדתיות, או אם מבקש בתובענה השניה להעמיד לדיון פלוגתא שלא הועלתה כלל בהתדיינות הקודמת או להעלות טענה משפטית חדשה או להביא הוכחות נוספות לתמיכה בפלוגתא שנדונה. פסק הדין משתיק את תביעתו, כאמור, ובלבד שמדובר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באותה עילת תביעה בכל אחת מן התובעות. אף אין נפקא מינה לעניין זה אם מבוסס פסק הדין על ממצא חיובי או שלילי ואם הוא מבוסס על חוסר הוכחות. " (שם, 29-30).

64. בפסק הדין בעניין ע"א 1041/97 סררו נ' נעלי תומרס בע"מ, פ"ד נד(1) 642, 650 (2000) (להלן-"פס"ד סררו") עמד בית המשפט העליון על ארבעת התנאים אשר בהתקיימם יחול השתק פלוגתא-ראשית, שקיימת זהות בין הפלוגתא העולה בשני ההליכים המשפטיים; שנית, כי בהליך הראשון קיימו הצדדים התדיינות בכל הנוגע לאותה פלוגתא, ולצד שנגדו מועלית טענת ההשתק בהתדיינות השנייה היה יומו בבית המשפט ביחס לאותה פלוגתא; שלישית כי ההתדיינות הסתיימה בהכרעה מפורשת או משתמעת ונקבע לגביה ממצא פוזיטיבי; ורביעית - כי ההכרעה בפלוגתא הייתה חיונית לצורך פסק הדין בהליך הראשון (ע"א 8273/16 Fundacio Gala-Salvador Dali נ' וי. אס מרקטינג (ישראל 2005) בע"מ, פסקה 43 (נבו 11.7.2021); ע"א 7883/09 עו"ד יששכר בר הלל, כונס נכסים לחברת שלמי עד בע"מ נ' בירי בראשי עבודות עפר פיתוח תשתית וכבישים (1987) בע"מ, פסקה 30 (נבו 30.11.2011); ע"א 1545/08 מוסקונה נ' סולל בונה בע"מ, פסקה 9 (נבו 4.3.2010)).

65. ובמיושם לעניינו - עיון בפסק הדין בהליך הקודם שניתן בתאריך 23.2.2016 (תא"מ (שלום ת"א) 42323-03-14 מטאור סרביס גרופ בע"מ נ' נטע חניונים בע"מ (נבו 23.02.2016)) מעלה כי הסוגייה מושא התביעה שם, היא זהה לסוגיה כאן. וכך תוארה המחלוקת בסעיף 1 לפסק הדין בהליך הקודם: "התובעת הגישה כנגד הנתבעת תביעה כספית על סך ₪ 37,022 בגין שירותי ניהול ואחזקה לחודשים מאי עד אוקטובר בשנת 2013. התובעת עוסקת במתן שירותי ניקיון ואחזקה בקניון לב העיר בפתח תקוה (להלן: "הקניון") והנתבעת מחזיקה בשטח החניונים בקניון זה (להלן: "החניון"). התשלום הנתבע הוא בגין מתן שירותי אחזקה וניהול בקניון. הנתבעת התגוננה מפני התביעה וטענה כי עפ"י הוראות הסכם המכר בינה לבין בעליו הקודמים של החניון הוגבל סכום התשלום החודשי בגין דמי הניהול לסך של \$250 בצירוף מע"מ באופן שאינו ניתן לשינוי אלא בהסכמה ולפיכך, חיובה בסך של 5 ₪ למ"ר ובסה"כ 5,000 ₪ בחודש, אינו כדין. עוד התגוננה הנתבעת בטענות שונות בעניין אי ההתאמה בין שיעור החיוב החודשי בגין דמי הניהול ובין העדר הצורך באותם שירותים בשטח המוחזק ע"י הנתבעת, מינוי לא תקין של נציגות הדיירים ומכאן פסילת כל החלטה שהתקבלה על ידו ובכלל זה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התקשרות עם התובעת וקביעת הסכום לתשלום בגין השירותים הניתנים על ידי התובעת בקניון".

66. כעולה מסעיף 3 לפסק הדין בהליך הקודם, נשמעו בו ראיות הצדדים, ובסופו של דבר, במסגרת פסק הדין בהליך הקודם, נקבע כך: "טרונייתו של מנהל הנתבעת מתרכזת בשאלת החיוב החודשי וכיצד התקבלה ההחלטה בגינו. הוכח כי הסכומים שנקבעו בטבלת התעריפים נקבעה בעצה אחת של חברי נציגות לא נפל פגם בהחלטה על שיעור התעריפים שיש לחייב בהם את הדיירים כאמור בטבלת התעריפים.

...

האסיפה הכללית אישרה את הצעתה של התובעת בסכום כולל כך שטבלת התעריפים אינה אלא תחשיב חלוקת הגבייה של סכום זה בין דיירי הקניון. הנתבעת לא העלתה כל השגה שהיא בגין חיוב זה למעט טענה כי היה על האסיפה הכללית לקבל הסכמה פרטנית מכל דייר ודייר בגין חיוב זה. אין שחר ובסיס לטענה זו. ההסכמה הפרטנית של כל דייר בבית משותף נדרשת לגבי חיוב שאין לו זכר בחוק או בתקנון. הוצאות אחזקה שוטפת וניהול הינם חיובים המוזכרים בסעיף 58(א) בחוק המקרקעין ואף עיון בהסכם שנכרת עם התובעת מעלה כי השירותים אותם התחייבה התובעת לספק בקניון תואמים את הגדרת סעיף חוק זה להוצאות האחזקה בהם חייבים דיירי הבית המשותף לשאת. כך שאין צורך בהסכמה פרטנית של כל דייר ודייר לחיובים אלה. אין לשכוח כי עילת התביעה בתיק זה היא חוזית גרידא ועל פי הסכם שנכרת ואושר באסיפה הכללית אשר נערכה כדין כאמור לעיל. כל טענה כי התעריפים שנקבעו, נקבעו שלא כדין מקומה באסיפה כללית שרשאי כל דייר לکنס לדיון בהם או בפנייה למפקח על בתים משותפים במיוחד כאשר אין כל טענה בפי הנתבעת כי התעריף מופרז או חסר הגיון תחשיב כלכלי או כל טענה אחרת בעניין שיעור החיוב ביחס לחובת נשיאת הדייר הרלוונטי בהוצאות האחזקה הנדרשים על פי החוק.

...

עולה מהאמור לעיל כי דין התביעה להתקבל במלואה...

67. ואומנם, מתקיימים כל התנאים שנקבעו בפס"ד סררו - קיימת זהות בין הפלוגתא העולה בשני ההליכים המשפטיים בעניין גובה דמי הניהול; בהליך הראשון קיימו הצדדים התדיינות בכל הנוגע לאותה פלוגתא ואף נשמעו בו ראיות הצדדים; ההתדיינות הסתיימה בהכרעה מפורשת ונקבע לגביה ממצא פוזיטיבי ולפיו גובה דמי הניהול הם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בסך של 5,000 ₪ ולא בסך של 250 דולר כפי שטוענת כעת הנתבעת וכפי שטענה במסגרת ההליך הקודם; ההכרעה בפלוגתא הייתה חיונית לצורך פסק הדין בהליך הראשון אשר דן בנושא.

68. לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעת לפיה לא חל השתק פלוגתא, שעה שההליך הקודם ניתן על ידי בית המשפט, ולא על ידי המפקח על רישום מקרקעין, שלו הסמכות העניינית לדון בהליך. שכן, כפי שהוסבר לעיל, הנתבעת אינה בעלת דירה, אלא שוכרת, ומשכך ממילא נתונה לבית המשפט השלום הסמכות העניינית לדון בתביעה כלפיה.

69. לפיכך, מתקיים השתק פלוגתא ולפיו **"לא נפל פגם בהחלטה על שיעור התעריפים שיש לחייב בהם את הדיירים כאמור בטבלת התעריפים (סעיף 8 לפסק הדין בהליך הקודם)"** המונע מהנתבעת כאן לטעון נגד גובה דמי הניהול וטבלת התעריפים, כאמור במסגרת פסק הדין בהליך הקודם.

70. ולפיכך, דמי הניהול נותרים בעינם, בסך כולל של 5,000 לחודש – כאמור בהליך הקודם.

אף לגופו של עניין יש לדחות את טענת הנתבעת בכל הקשור לגובה דמי הניהול

71. למעלה מהצורך אציין כי אף לגופו של עניין, יש לדחות את טענת הנתבעת בעניין גובה דמי הניהול גם מפני שהסעיף עליו מסתמכת הנתבעת בחוזה המכר (שנחתם לפני כ- 30 שנה) אותו צירפה כראיה אינו רלוונטי ואנמק.

72. חוזה המכר שצורף על ידי הנתבעת כראיה הוא בין עמנואל ואמנון (המוכרים דאז) לבין אבו זיו – חניונים בע"מ (הרוכש). איני מוצא קשר בין חוזה ישן זה שנחתם כאמור לפני כשלושים שנים, לבין הסכסוך שלפניי, שכן החוזה אינו מתייחס לצדדים שלפניי. כאמור הבעלים של החניון כיום היא סאל אור ועל כן על הנתבעת היה להציג, למצער, את הסכם המכר של סל אור וכמו כן את הסכם השכירות של הנתבעת מול סאל אור. בהתאם להלכה הפסוקה, הימנעות בעל דין מהבאת ראיה רלוונטית או עדות רלוונטית האמורה לשמש לטובתו, מובילה ככלל למסקנה כי אילו הובאה היתה פועלת נגדו. (ראו ושוו – ע"א 8294/14 רוני גנגינה ואח' נ' פקיד שומה פתח תקווה, בפסקה 24 (נבו 20.3.2018); ע"א 143/08 קרצמן נ' שירותי בריאות כללית (נבו 26.05.2010); יעקב קדמי, על הראיות, מהדורת 2009, חלק רביעי, עמ' 1890).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

73. משלא הציגה הנתבעת כאמור, ראיות התומכות בטענתה, הסעיף שחל על בעלי הדירות בבית המשותף הוא סעיף 5(א) לתקנון המצוי בתוספת הראשונה של חוק המקרקעין, הקובע כי: **"בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף."** לפיכך, הכוח לקבוע את דרכי ניהול הרכוש המשותף נתון בידי בעלי הדירות בבית המשותף על ידי האסיפה הכללית, ואכן, עיון בהסכם מתאריך 21.10.2015, שנחתם בין התובעת לבין ועד הבית בצירוף טבלת השטחים אשר גם היא נחתמה על ידי ועד הבית (נספחים ב' ו-ג' לכתב התביעה), מעלה באופן ברור כי ההחלטה שהנתבעת תשלם דמי ניהול בסך של 5,000 ₪ היא החלטה חוקית.

74. יצוין כי אף תשובתו של מנהל התובעת בקשר לכך שמי שקיבל את ההחלטה בדבר גובה דמי הניהול, מקובלת עלי, ובמילותיו: **"ש אני שואל אותך אתה יודע מה הסיבה שגובים יותר ת אני לא יודע, הוועד החליט. חברת הניהול מקיימת את דרישות הוועד והוועד מקבל החלטות באסיפות כלליות בהתאם לחוק"** (עמ' 3 ש' 8-10).

יש להחיל בענייננו את הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין

75. אומנם, דני הבתים המשותפים המצויים בפרק ו' לחוק המקרקעין יפים כלפי בעל דירה בבית המשותף, והנתבעת בהליך שלפניי – אינה הבעלים של השטח אלא שוכרת. אלא שיש להחיל בענייננו את הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, על-אף שהנתבעת אינה הבעלים אלא שוכרת, ואסביר.

76. כעולה מהמחאת הזכות מתאריך 1.6.2020, (נספח א' לכתב התביעה) (להלן-**"המחאת הזכות"**), ניתנה לתובעת על ידי הבעלים (חב' סאל אור) המחאת זכות בלתי חוזרת, בכל הנוגע לדמי הניהול אשר חבה בהם הנתבעת מכוח הסכם השכירות. כך שחובת הנתבעת לשלם דמי ניהול והחזקה אשר נובעת מכוח חוק המחאת חיובים, תשכ"ט-1969.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

77. לכך יש להוסיף כי בהמחאת הזכות, נרשם באופן מפורש כי מקורה בסעיף 11(א)(5) להסכם השכירות שבין הנתבעת לסאל אור שמכוחו על הנתבעת לשלם את דמי ההחזקה והניהול של הבית המשותף. אומנם הסכם השכירות לא צורף על ידי הנתבעת אך היא לא חלקה על חובתה לשלם את דמי הניהול מכוח הסכם השכירות אלא שלטענתה התובעת הפרה את הסכם הניהול, ובדבריו של מנהל הנתבעת בעדותו: **"לא חברת הניהול הסכימה לטפל בזה על אף שהם מחוייבים גם לפי סעיף 17.1 וגם סעיף 11.1 לפי הסכם הניהול ששם מפורט אחריות שלהם לטפל בתוך 24 שעות"** (עמ' 9 ש' 19-20).

78. כך שלמעשה, טענתה העיקרית של הנתבעת לקיזוז נובעת מכך, שלשיטתה התובעת (חברת הניהול), הפרה את החוזה שנחתם מול ועד הבית ברחוב חובבי ציון 46 (ראו נספח ב' לכתב התביעה), (להלן – **"הסכם הניהול"**). טענה זו עלתה אף על פי שהנתבעת אינה צד לחוזה. לטענת הנתבעת סעיף 1.17 להסכם הניהול מורה כי: **"אי יכולת הגבייה מהדיירים לא תפטור את חברת הניהול ממתן שירות כמצוין לעיל. ניקיון, תחזוקה, תיקונים, תשלומי חשמל וביטוח למעליות"**. לפיכך לשיטתה, יש להורות על קיזוז.

79. משהנתבעת עצמה לא מכחישה את הסכם הניהול, או את חובתה לשלם את דמי הניהול מכוחו ומכוח הסכם השכירות, חל בעניינו סעיף 34 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973 (להלן – **"חוק החוזים"**), המורה כי: **"חייב שהתחייב אדם בחוזה לטובת מי שאינו צד לחוזה (להלן – המוטב) מקנה למוטב את הזכות לדרוש את קיום החיוב, אם משתמעת מן החוזה כוונה להקנות לו זכות זו"**.

80. בפסיקה נקבע כי: **"מכוחו של סעיף זה עשוי אדם, שאינו צד לחוזה, לרכוש זכויות על פיו כלפי הצדדים לו. תנאי להענקתה של זכות זו לצד שלישי, הוא כי על פי פירושו הנכון של החוזה נטלו על עצמם הצדדים או אחד מהם חיוב כלפי הצד השלישי, ובכך העניקו לצד השלישי זכות כלפיהם"** [ע"א 253/82 ד"ר דן חושי נ' עמוס חורב, נשיא הטכניון, לח(1) 640 644 (1984)].

81. לפיכך, גם מכוח סעיף 34 לדיני החוזים, זכאית התובעת לתבוע את הנתבעת בגין אי-תשלום דמי הניהול שהיא מחויבת לשלם בגין חוזה השכירות, שבעניינם חל סעיף 58 לחוק המקרקעין [ראו והשוו ע"א (מחוזי ירושלים) 6059/05 **לאה בן עזרא נ' נציגות הבית המשותף מרח' מן 1 ירושלים**, בפסקאות 24-25 (נבו 21.06.2006)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סעיף 58 לחוק המקרקעין מטיל חובה לתשלום החזקת הרכוש המשותף ואינו מאפשר העלאת טענת קיזוז כטענת הגנה

82. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין קובע כי:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר; לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

83. תשלום דמי החזקת הרכוש המשותף הוא בגדר תשלום חובה, שאינו נתון לשיקול דעת. שאחרת כיצד יוכל להתנהל הבית המשותף? דומה הדבר לסכסוך כספי שיש לאזרח אל מול מדינת ישראל או אל מול הרשות המקומית שבה הוא מתגורר, כאשר לטענתו המדינה או הרשות המקומית חבה לו כספים מסיבות שונות, או אינה מבצעת את תפקידה כראוי. היעלה על הדעת שהוא יפסיק לשלם את מס ההכנסה או את המע"מ לרשויות המס? היעלה על הדעת כי הוא יפסיק לשלם את דמי הארנונה השוטפים? כך בדיוק גם בכל הקשור לתשלום ועד הבית השוטפים [ע"א (מחוזי באר שבע) 1133/03 קבלו ברוך נ' נציגות הבית המשותף - סלבי זכריה (נבו 17.05.2004)]; (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 658/20 נציגות הבית המשותף - רח' בן גוריון 59, **כפר סבא נ' אלמז ליבנת** (נבו 05.08.2021)].

84. לכן, ככל שיש טענות נגד התנהלות הנציגות או הגוף המתחזק, יש להעלותן במסגרת תביעה עצמאית ונפרדת, אך לא כטענות הגנה כשמוגשת תביעה בקשר עם הוצאות החזקת הרכוש המשותף [רע"א (ירושלים) 294/87 ד"ר ג. שלום נ' נציגות הבית המשותף, רח' בן-יהודה 2, ירושלים (נבו 28.10.1987); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב, בפסקה 10 (נבו, 15.4.2019)].

85. הרציונאל לכך הוסבר על ידי כב' השופטת ל' ביבי בפסק הדין בעניין עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 נתנאל רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב, פסקה 10 (נבו)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15.04.2019) "נראה כי הטעם להסדר הסטטוטורי האמור, טמון ברצונו של המחוקק לא לאפשר לבעל דירה להימנע מתשלום דמי החזקה וניהול של הרכוש המשותף בגין חובות שלטענת הדייר הנציגות חבה לו, וזאת מאחר שבירור המחלוקות בין הצדדים בעניין זה עלול לארוך זמן, ובינתיים אי תשלום דמי החזקה וניהול עלול לפגוע בבית המשותף ובמתגוררים בו" [ראו גם עש"א (מחוזי י-ם) 51634-02-18 עומר אלבז השקעות בע"מ נ' נציגות הבית המשותף בבית עומר, ע"מ 8 (נבו 03.06.2018); אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין-בתים משותפים חלק שלישי 334-333 (2001)].

86. **ובמיושם לענייננו** טענת הקיזוז שהעלתה הנתבעת כטענת הגנה, אינה יכולות לשמש לה כטענת הגנה ומשכך יש לקבל את התביעה ולדחות את טענת ההגנה של הנתבעת וכמו כן את טענותיה כלפי הצדדים השלישיים בהתאמה.

87. יצוין כי אף הנתבעת עצמה, הייתה ערה לכך שעליה להגיש תביעה נפרדת נגד התובעת, שכן בכתב הגנתה נאמר באופן מפורש כי הנתבעת **"שומרת על זכותה לתבוע תביעה נפרדת כנגד התובעת"**. אולם כאמור, הדבר לא נעשה, ומשכך אין לנתבעת להלין אלא על עצמה.

הנתבעת לא הוכיחה כי נגרם לה נזק, בוודאי נזק שמנע ממנה שימוש בחניון

88. כאמור עיקר טענותיה של הנתבעת הן כי מעת לעת הוצף החניון במים, וכך נמנע ממנה להשתמש בו ולספק שירותי חנייה ללקוחותיה. לפיכך, היה על הנתבעת לא רק להוכיח שנגרם לה נזק אלא גם להוכיח במידת ודאות סבירה את גובהו של הנזק [ראו והשוו רע"א 4933/22 שלמה ביטון נ' בוניך בנייה פתוח והשקעות בע"מ, בפסקה 18 (נבו 24.04.2023)].

89. הנתבעת לא הוכיחה, אף לא בהבאת ראשית ראיה, כי נמנע ממנה השימוש בחניון. כך למשל ענה מנהל הנתבעת בעדותו כאשר נשאל האם הנתבעת החזירה כסף ללקוחותיה בגין טענתה לחוסר האפשרות להשתמש בחניון:

ש החזרתם כספים למישהו מהמנויים בחניון?

ת אני לא יודע, זה בהנהלת חשבונות צריך לברר" (עמ' 11 ש' 31-32)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

90. מנהל הנתבעת אף לא ידע כמה חניות היו בשימוש הנתבעת ואף לא הציג כל מסמך בכתב שיש בו כדי לתמוך בטענת הנתבעת לפיה מנויים או משתמשים ביטלו את המנוי שלהם אצל הנתבעת בשל הצפה שארעה בחניון:

"ש כמה חניות יש בחניון?"

ת אני לא זוכר

ש אתה אפילו לא יודע כמה אחוז תפוסה היה בחניון? אולי היה תפוסה מלאה?

ת בזמן אמת היה אנשים שהודיעו שלא ייכנסו, שמבטלים,

ש תראה לי הודעה אחת כזו

ת הודעות היו טלפוניות ברובם" (עמ' 12 ש' 9-14)

91. וכן, כאמור התביעה עניינה בתשלום דמי ניהול לשנים 2017-2018. לתיק המוצגים צירפה הנתבעת שתי חשבוניות שלטענתה נאלצה לשלם בגין ההצפות שאירעו בחניון. מעבר לשתי חשבוניות אלו לא הציגה הנתבעת כל מסמך נוסף הקשור להוצאות שהוציאה בקשר לכך. אלא שעיון בחשבוניות מעלה כי הן אינן קשורות כלל לתקופת התביעה, אלא הן הוצאו האחת בתאריך 5.5.2019 והשנייה בתאריך 1.9.2020.

92. בחקירתו הנגדית, ולשאלתי, הודה מנהל הנתבעת כי החשבוניות אינן קשורות לתקופת התביעה:

"ש החיובים הם משנים 2017-2018, החשבוניות שצורפו מתייחסות לתקופות אחרות?"

ת כן" (עמ' 15 ש' 41-42)

93. לכך יש להוסיף כי אף בסעיף 2 למכתב ההתראה שנשלח מאת הנתבעת לתובעת בתאריך 26.1.2020 ושבצורף לתיק המוצגים מטעמים הנתבעת, נכתב כך: **" בעצם ימים אלה היו גשמים ולחניון נגרמו נזקים רבים.."** מכתב זה, נשלח באותו תאריך גם לתאגיד המים מיתב (עמ' 6 לתיק מוצגי מיתב). כך שאף מכתבים אלו, לא מתייחסים לתקופת התביעה, אלא לכל היותר לתקופה מאוחרת יותר.

94. לפיכך, הנתבעת לא רק שלא הוכיחה כי בתקופת התביעה, ארעה הצפה כלשהי בשטח החניון, בוודאי כזו שאילץ אותה לסגור את החניון ולהפסיד, אלא שהנתבעת כלל לא הוכיחה כי נגרם לה נזק כלשהו הקשור להצפה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

95. מבחינת הרבה למעלה מהצורך אוסיף כי אף לו הייתי מקבל את שתי החשבוניות שהציגה הנתבעת בתיק המוצגים, ככאלו אשר יש לייחסן לתקופת התביעה, והייתי רואה בהן כהוצאה שהוציאה התובעת במקום התובעת בקשר עם הרכוש המשותף, הרי שבהתאם לפסק דין המנחה בעניין רע"א 4984/17 **שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא** (נבו 14.12.2017), אין הנתבעת בששת התנאים המצטברים אשר נקבעו בפסיקה, כתנאי לזכאותו של דייר בהחזר הוצאות אשר הוציא לשם תיקון ליקוי ברכוש המשותף והם:

1. הליקוי שתוקן הוא ברכוש משותף;
2. הדייר פנה לנציגות בדרישה לתיקון וזו סירבה לתקנו;
3. העיכוב שהיה נגרם בגין פנייה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי;
4. הוכחה נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של הדייר להשתמש בדירתו;
5. הליקוי תוקן על ידי הדייר בצורה נאותה;
6. הוכחה עלות התיקון.

96. עיון בשתי החשבוניות מעלה כי חשבונית אחת (מספר 01/000741) הוצאה בתאריך 5.5.19, והיא על סך כולל של 6,750.90 ₪, כאשר בתיאור החשבונית מופיע, בין היתר **"יום שירות + החלפת נורות + סטטאטרים + משנקים" צוות עובדים נקיון + שטיפה + פינוי פסולת + חיטוי חניון שני ימי עבודה של צוות עובדים**". יצוין כי חשבונית זו אינה חתומה על ידי גורם כלשהו. החשבונית השנייה (מספר 01/000831) הוצאה לנתבעת בתאריך י"ב באלול תש"פ (1.9.2020) והיא על סך כולל של 3,334.50 ₪, כאשר בתיאור החשבונית מופיע, בין היתר **"קריאת שירות לתיקון מערכת המפוחים. תיקון מערכת המפוחים בחניון. החלפת לוח פיקוד להפעלת המפוחים החלפת כל הציוד בלוח הפעלה. מפסקים וחיווים בלוח"**.

97. ביישום התנאים המצטברים לעיל, ולאחר שעיינתי בשתי החשבוניות, הגעתי למסקנה שהנתבעת אינה עומדת בתנאים המצטברים שהובאו לעיל. כך למשל, לגבי התנאי השני – הנתבעת לא הראתה כי עובר לתיקון הליקוי הנטען, פנתה לתובעת או לנציגות הבית המשותף, וזו סירבה לתקן. כך גם לגבי התנאי הרביעי בקשר להוכחת נחיצות התיקון.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעת לא הסבירה כיצד קשור התיקון לרכוש המשותף, ומדוע הוא הכרחי. ומשכך יש לדחות את טענותיה של הנתבעת.

יש לדחות את הודעות צד ג' ששלחה הנתבעת לתאגיד המים ולעירייה

98. הליך ההודעה לצד שלישי נלווה במהותו למחלוקת העיקרית שבין התובע לנתבעים ולמעשה כרוך אחריה באופן שאין לו חיות משל עצמו. עקרון זה, כך נקבע, נעוץ בתכלית היעילות הדיונית המונחת ביסודו של הליך ההודעה לצד שלישי ולפיו משצורף צד שלישי להליך נוצר הליך החובק את כולם (ראו רע"א 4962/19 **לוקי בניה ופיתוח בע"מ נ' דורי דנקנר** (נבו 19.11.19); משה קשת, הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי: הלכה ומעשה כך ב 1047-1046 (מהדורה חמש עשרה, 2007)).

99. ובמיושם לענייננו - כאמור הנתבעת טענה כי צד ג' 1 - מיתב וצד ג' 2-העירייה היו אחראיות לתיקון צנרת הביוב בבית המשותף זאת מכוח חוק תאגידי מים וביוב התשס"א-2001 (להלן: "**חוק תאגידי המים**") או מכוח הוראות חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962 (להלן - "**חוק הרשויות ביוב**"). לטענת הנתבעת, הצדדים השלישיים הפרו את חובותיהם וחדלו לטפל בבעיות הצנרת הרקובה בבית המשותף, מה שהביא לסתימות חוזרות ונשנות בביוב, ולפגיעה בהכנסות ובחוסר היכולת של הנתבעת להשתמש בשטחי החניון. עוד נטען כי הצדדים השלישיים השתמשו בשסתום אל-חוזר באופן שמנע מהמים להתפנות אל איזור הכביש ולהצפת החניון.

100. כידוע, במשפט האזרחי השתרש הכלל "המוציא מחברו עליו הראיה" (משנה בבא קמא ג' יא) משכך, וככלל, נטל הראייה ונטל השכנוע מוטלים על התובעים בהליך האזרחי [ראו והשוו ע"א 462/20 **אורי אטיאס נ' גלעד בובליל**, בפסקה 27 (נבו 12.9.2021); לרע"א 3646/98 **כ.ו.ע. לבנין בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף**, נז(4) 891(2003)], ובמקרה זה חל הנטל על הנתבעת - שלוחת ההודעה.

101. **ובמיושם לענייננו** - מסכים אני עם טענות צדדי ג' לפיהם מדובר בסכסוך חוזי בין התובעת לנתבעת אשר לא הוכיחה את טענותיה נגד הצדדים השלישיים. הנתבעת לא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הציגה כל אסמכתה או חוות דעת מומחה אשר יוכיחו את טענותיה כלפי הצדדים השלישיים.

102. למעלה מהצורך יצוין כי הן חוק תאגידי מים והן חוק הרשויות ביוב מבחינים בין החלק הציבורי שתאגיד המים אמון על הטיפול בו או העירייה אחראית לתיקונו, לבין החלק הפרטי שעליו אחראי בעל הנכס. כך למשל בסעיף 2 לחוק תאגידי מים נקבע כי: **"מערכת ביוב" – כל מערכות הביוב הציבורי, ובכלל זה ביב מאסף וביוב ראשי על כל מיתקניהם"**.

103. כך גם סעיף 325 לפקודת העיריות [נוסח חדש], מטיל על העירייה את החובה הבאה:

" בענין רחובות תעשה העירייה פעולות אלה:

(1) תפקח על השיוור, הרום, הרוחב והבניה של כל רחוב;

(2) תדאג לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט;

(3) תמנע ותסיר מכשולים והסגת גבול ברחוב.."

104. אלא שהנתבעת לא רק שלא הביאה כל ראיה או ראשית ראיה, שיש בה כדי לתמוך בטענתה כי היו ליקויים כלשהם במערכות הביוב בתקופת התביעה או בתקופה שניתן לשייכה לתביעה, שגרמו לנזק כלשהו לנתבעת, אלא שהנתבעת לא הביאה כל הוכחה כי אותם ליקויים מקורם במערכות הביוב הציבוריות שבאחריות מיתב או העירייה.

105. דבר לא מנע מהנתבעת להגיש חוות דעת של מומחה בעניין, והעובדה שהנתבעת העלתה טענות שבמומחיות בלי להצטייד בחוות דעת מקצועית, פועלת לחובתה (עמ' 14 ש' 1).

106. אלא שלא רק שהנתבעת לא הוכיחה את טענותיה כלפי הצדדים השלישיים, הנתבעת אף לא ידעה להציג כי פנתה אי-פעם למיתב בזמן אמת, והתלוננה על ליקויים בניקוז הביוב הקשור למיתב: וכך קיבלו הדברים ביטוי בפרוטוקול הדיון בעדותו של מנהל הנתבעת לשאלות ב"כ מיתב:

ש האם לך אישית יש רישום של פניות למיתב?

ת לי אישית לא

ש אתה אישית פנית למיתב?

ת אני אישית לא, אנשים מטעמי

ש מישהו מהם פה?



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ת לא (עמ' 12 ש' 43-48).

107. כמו כן, מנהל הנתבעת לא ידע לענות האם הליקוי הנטען על ידי הנתבעת, במאסף הגשמים, הוא באחריות הצדדים השלישיים או באחריות הנתבעת, לאור מיקומו בתוך שטח הבית המשותף וענה כי הוא לא בקיא בכך (עמ' 14 ש' 27-28).

108. אלא שלא רק לגבי מיתב הנתבעת לא הציגה אף לא מסמך אחד מזמן אמת, שיש בו כדי לתמוך בטענתה לליקויים - כך ענה מנהל הנתבעת בקשר לשאלות ב"כ העירייה כשנשאל בקשר לכך:

ש אני ראיתי מכתב פניה אחד מעורך הדין שלך לחברת מיתב שנת 2020 שדיבר על הצפות ונזילות באותה שנה ולא ראיתי פניה זהה או מקבילה בשנים 2017-2018 לגביהם עוסקת התביעה

ת לא ראית כי לא חיפשת מספיק (עמ' 15 ש' 10-12)

109. מנגד, לא נסתרה עדותו של העד מטעם מיתב, מר צפליק לאוניד, שהעיד כי " **אין שום צנרת עירונית של מיתב שעוברת דרך המבנה של הקניון**" (עמ' 16 ש' 28).

110. לא נסתרה גם עדותו של עד העירייה, מר יוחאי מלמד ולפיה הליקוי המתואר על ידי הנתבעת: " **לא קשור בכלל לעירייה, לא דיון בכלל, זה בשטח פרטי העירייה לא מטפלת חד וחלק**" (עמ' 19 ש' 37)

111. לא נעלמה מעיניי טענת הנתבעת כי בעבר עובדים מטעם מיתב נכנסו לחניון ואף ביצעו פעולות של שאיבת מים, אך כפי שהסביר זאת העד מטעם מיתב, הדבר אירע פעם אחת ובאופן חד פעמי, בשל גשמים עזים שירדו באיזור, ומתוך רצון לסייע לכוחות החילוץ וההצלה שהיו עמוסים. כאשר באותו אירוע, החליט ראש העיר לסייע בשאיבת מים מתוך החניון (עמ' 17 ש' 9-12). יצוין כי בחקירתו הנגדית ולשאלות ב"כ העירייה, העיד עד מיתב כי האירוע המתואר אירע בשנת 2020 ביום שהיה מאוד גשום (עמ' 18 ש' 34). מקובלת עלי עדותו לפיה: " **בימים גשומים מאוד ראש העיר מבקש כוונות מוגברת ואנחנו עוזרים, ראש העיר הוא של כולנו**" (עמ' 18 ש' 39-40).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

112. אי אפשר ללמוד מאירוע זה שכאמור אירע בשנת 2020, שבו לבקשת ראש העיר סייע תאגיד המים בשאיבת מים מהחניון, כדי להעיד כי מיתב או העירייה, הם אלו שאחראים על ליקויי הביוב הנטענים, שכאמור לא הוכחו. לאור זאת, אין זה משנה כלל האם האירוע המתואר אירע בבית המשותף נושא ההליך, או בבית המשותף הסמוך כטענת התובעת או הצדדים השלישיים.

113. לפיכך הודעת הנתבעת נגד הצדדים השלישיים - נדחית.

לסיכום

114. התביעה מתקבלת במלואה, על הנתבעת לשלם לתובעת את מלוא חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף לשנים 2017-2018 בסך כולל של 90,844 ₪. סכום זה יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין, מיום הגשת התביעה (6.7.2020), ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

115. הודעת צד ג' ששלחה הנתבעת נגד מיתב נדחית.

116. הודעת צד ג' ששלחה הנתבעת נגד העירייה נדחית.

הוצאות ההליך

117. אשר להוצאות משפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחויב בהוצאות ראליות של בעל הדין שכנגד (ע"א 9648/16 אורהייטק בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם GIS (נבו 28.2.2018), (להלן – "עניין אורהייטק"). כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151 (א) לתקנות הקובעת כי "חייב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

118. אשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153 (ג) לתקנות וראו גם עניין אורהייטק). כמו כן נקבע בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיות ההוצאות הסבירות, המידתיות וההכרחיות לניהול ההליך, וזאת כדי למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יביאו להרתעת יתר של בעלי דין, ייקור של הליכים משפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות. (בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רישיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר** (נבו 30.6.2005), רע"א Magic Software Enterprises Ltd 7650/20 **נ' פאיירפלאי בע"מ**, פסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020).

119. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה, לרבות לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000 ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לסכום התביעה, ולרבות לכך שהתביעה התקבלה, ושהודעות צד ג', נדחו ושהיה צורך לנהל הליך הוכחות, החלטתי כי על הנתבעת לשאת בהוצאות ההליך באופן הבא:

הנתבעת תשלם **לתובעת** את הוצאות ההליך לרבות אגרת ההליך, ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 12,300 ₪.

הנתבעת תשלם **לצד ג' 1** (מיתב) את הוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד, בסך כולל של 9,500 ₪.

הנתבעת תשלם **לצד ג' 2** (עירייה), את הוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד, בסך כולל של 9,500 ₪.

סכום ההוצאות ישולם על ידי הנתבעת, בתוך 45 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/334/2021, 6/335/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל.
ניתן היום, ו' אייר תשפ"ג, 27 אפריל 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה